

Kinder haften nicht für ihre Eltern; ZAHLUNGSPFLICHT Darf ein minderjährig Abgeschobener für die Kosten der Abschiebung belangt werden, wenn er Jahre später wie....

Kinder haften nicht für ihre Eltern; ZAHLUNGSPFLICHT Darf ein minderjährig Abgeschobener für die Kosten der Abschiebung belangt werden, wenn er Jahre später wieder nach Deutschland einreist? Nicht unbedingt, findet das Obergerverwaltungsgericht Lüneburg

taz, die tageszeitung

Freitag 01. Februar 2013

Copyright 2013 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: NORD AKTUELL; S. 21

Length: 613 words

Byline: KAI VON APPEN

Highlight: ZAHLUNGSPFLICHT Darf ein minderjährig Abgeschobener für die Kosten der Abschiebung belangt werden, wenn er Jahre später wieder nach Deutschland einreist? Nicht unbedingt, findet das Obergerverwaltungsgericht Lüneburg

Body

VON KAI VON APPEN

Es ist nur ein formaler Beschluss zur Gewährung von Prozesskostenhilfe, aber er gibt eine Richtung vor: Ein abgeschobener minderjähriger Flüchtling kann später nicht ohne weiteres für die Kosten dieser Abschiebung belangt werden. Das hat das Niedersächsische Obergerverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg angedeutet und somit einen anderslautenden Beschluss des Verwaltungsgericht Braunschweig aufgehoben.

Erwirkt hat das Ganze der hannoversche Rechtsanwalt Peter Fahlbusch für seinen Mandanten Slobodan Rajkovic (Name geändert) aus Montenegro. Dessen Klage gegen den Bescheid über die Heranziehung der Kosten seiner Abschiebung in Höhe von 2.069 Euro bietet hinreichende Aussicht auf Erfolg, so befand jetzt der 8. Senat des OVG Lüneburg.

Rajkovic lebte seit 1992 im Raum Oldenburg, bis im Jahr 2004 seine Familie abgeschoben wurde. Er war damals 17 Jahre alt. Im Februar 2011 dann wurde er bei den deutschen Behörden vorstellig, ob eine Wiedereinreise ohne Folgen möglich sei. Das hätte er nicht tun müssen: Für Montenegro besteht in Deutschland Visumsfreiheit, sie können freizügig einreisen.

Die niedersächsische Landesaufnahmebehörde in Braunschweig, genauer: deren Außenstelle Oldenburg teilte Rajkovic daraufhin mit, dass er für die Kosten seiner Jahre zurückliegenden Abschiebung aufzukommen habe in Höhe von 2.069 Euro.

Kinder haften nicht für ihre Eltern; ZAHLUNGSPFLICHT Darf ein minderjährig Abgeschobener für die Kosten der Abschiebung belangt werden, wenn er Jahre später wie....

Dass ein zuvor Abgeschobener für eben diesen Vorgang aufkommen muss, wenn er später wieder einreist, ist in Deutschland gängige Praxis. Das ist regelmäßig so und in vielen Fällen nach herrschender Rechtsprechung begründet, sagt die Hamburger Rechtsanwältin Sigrid Töpfer. Die Zahlungsverpflichtung gilt auch, wenn jemand einen Anspruch auf eine Einreise hat, sagt Töpfer. Zum Beispiel, wenn eine Einreisende oder ein Einreisender einen deutschen Staatsbürger geheiratet hat. Allerdings dürfe die Zahlung nicht zur Bedingung für die Einreise gemacht werden.

Töpfer räumt ein, dass sich in der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine gewisse Liberalität durchgesetzt habe: So sei zum Beispiel die Höhe der Abschiebekosten gesenkt worden. Auch ließen etliche Ausländerbehörden inzwischen Anzahlungen zu. Die Finanzlast haben die Einreisenden aber dennoch, sagt die Rechtsanwältin.

Im Fall Rajkovic machen die Lüneburger Oberverwaltungsrichter ein anderes Fass auf: Sie werfen in ihrem Beschluss die Frage auf, ob die entsprechenden Paragraphen des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), wonach ein Abgeschobener auch später noch für die Ausreisekosten herangezogen werden kann, nicht mit den Normen des Paragraphen 1.629 des Bürgerlichen Gesetzbuches kollidieren. Dieser sieht eine Beschränkung der Haftung für Minderjährige vor und ist im Minderjährigen-Haftungsbeschränkungs-Gesetz (MHbeG) konkretisiert worden. In seiner jüngsten Rechtsprechung hielt das Bundesverfassungsgericht es für unvereinbar mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Kinder, wenn diese als Folge elterlichen Handelns mit erheblichen Schulden in die Volljährigkeit entlassen werden.

Da diese Reibung zwischen Aufenthaltsrecht und Bürgerlichem Gesetzbuch bislang höchststrichterlich nicht geklärt sei, so das OVG Lüneburg, müsse sie in einem Hauptsacheverfahren verhandelt werden zumal die Klagegründe von Rajkovics Anwalt Peter Fahlbusch schlüssig erschienen, erklären die Richter. Das ist alles sehr interessant und könnte auch für andere Lebensbereiche von Bedeutung sein, sagt Fahlbusch. Die Fragen, die eine Rolle spielen, hat das Gericht alle in den Beschluss reingeschrieben, lobt der Rechtsanwalt das OVG, das dem Verwaltungsgericht Braunschweig, wo die Sache nun zu verhandeln ist, eine Menge Hausaufgaben aufgegeben hat.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GERICHTSHÖFE (90%); ABSCHIEBUNG (89%); GESETZGEBUNG (89%); RECHTSANWÄLTE (89%); RICHTER (89%); ZUWANDERUNGSGESETZ (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); OBERSTES GERICHT (78%); PÄSSE & VISA (78%); RECHTSKLAGEN (78%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (78%); PERSÖNLICHKEITSRECHTE (73%)

Industry: RECHTSANWÄLTE (89%); PÄSSE & VISA (78%)

Geographic: BRAUNSCHWEIG, DEUTSCHLAND (90%); OLDENBURG, DEUTSCHLAND (88%); HANNOVER, DEUTSCHLAND (58%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (90%); DEUTSCHLAND (90%); MONTENEGRO (88%)

Load-Date: January 31, 2013

Kinder haften nicht für ihre Eltern; ZAHLUNGSPFLICHT Darf ein minderjährig Abgeschobener für die Kosten der Abschiebung belangt werden, wenn er Jahre später wie....

End of Document